МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 05 дугаар сарын 19 № 05/25 Улаанбаатар хот

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
М.БАДАМСҮРЭН ТАНАА

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын иргэн Э.Орхонсүрэнгээс “Залуус хороололд амьдардаг 200 орчим өрх 2016 оноос хойш зэвтэй ус хэрэглэж эрүүл мэндээрээ хохирч байгаа” тухай гомдол Комисст ирүүлсэн.

Комисс гомдлын мөрөөр Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, “Дорнод нийтийн аж ахуй” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газраас болон гомдол гаргагчаас холбогдох баримтыг гаргуулан авч, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийх зэргээр шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Дорнод аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Э.Алтанбагана “Залуус” хорооллын зарим айл, шугам хоолойноос нийт 16 усны дээж авч Кальци, Төмөр, Хатуулаг гэсэн 3 үзүүлэлтээр шинжлээд 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10-22-02/093/01 дугаартай улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан байх бөгөөд уг дүгнэлтээр усанд байх кальци болон хатуулаг зохих шаардлагыг хангасан бол төмрийн агууламж 6 дээжид тогтоосон шаардлагаас өндөр гарсан байна.

2. Шинжлэх ухааны академийн Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэнгийн усны шинжилгээний лабораторийн 2022 онын 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн усны шинжилгээний тодорхойлолтод “Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, кальцийн бүлгийн, 2-р төрлийн, чанарын хувьд цэнгэг, зөөлөн, булингар ихтэй, төмрийн зэвтэй ус байна” гэж дүгнэсэн байна.

3. “Дорнод нийтийн аж ахуй” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын тайлан мэдээнд “Залуус хорооллын хэрэгцээний халуун ус түгээх 100мм-ийн голчтой төв шугамд зүсэлт хийж дотор гадаргууг шалгахад бужигнасан нимгэн зэв тогтсон”, “Залуус хорооллын айл өрхүүдийн сууцны халуун, хүйтэн усны оруулга хоолойн материалыг нэг бүрчлэн шалгахад нийт 179 өрхөөс 58 өрхийн халуун, хүйтэн усны оруулга хоолойг цайрдаагүй ган хоолой (хар хоолой)-оор угсарсан байв”, “Залуус хорооллын 179 айл өрхөөр орж хэрэгцээний халуун усны чанарыг шалгахад 179 өрхөд зэвтэй ус ирж байна” гэж тусгасан байна.

Дээрх дүгнэлт, тайлангаас үзэхэд Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын “Залуус” хорооллын цэвэр усны шугам нь эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй, зэврэлт үүсгэдэг усны хоолой суурилуулснаас иргэд цэвэр усаар хангагдаж чадахгүй нөхцөлд хүрсэн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй” гэж иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулсан.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.15- д харилцаа холбоо, цахилгаан, дулаан түгээх сүлжээ, цэвэр ус, бохир усны шугам болон хаягдал ус зайлуулах байгууламж, үерийн далан, суваг тэдгээрт хамааралтай барилга байгууламжийн төлөвлөлт, ашиглалт, хяналтын асуудал нь аймгийн чиг үүрэгт хамаарахаар заасан байна.

Түүнчлэн хүн амын ундны болон ахуйн усны шаардлага нь Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д “Ундны болон ахуйн ус нь эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагыг хангасан, аюулгүй байх” гэж заасан бөгөөд аймгийн Засаг дарга нь мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1-д “Эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх”, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.9-д “Нутаг дэвсгэрийнхээ хүн амын эрүүл, аюулгүй орчныг хангахад шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгаж батлуулах, зарцуулалтад хяналт тавих” үүрэгтэй болохыг заажээ.

Иймд Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын “Залуус” хороололд амьдарч буй иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Залуус хорооллын айл өрхүүдийн цэвэр усны хоолойг MNS EN 806-2:2021 “Барилгын доторх унд-эрүүл ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага 2-р хэсэг: Зураг төсөл” стандартын дагуу эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, зэврэлт үүсгэхээргүй хоолойгоор солиулах зардлын асуудлыг шийдвэрлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлтийг холбогдох тайлбар, нотлох баримтын хамт 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД